

가족수당 지급실태 점검 결과

1 점검 개요

□ 점검 배경

- 고용노동부 감사관실 기획점검(가족수당 지급실태 점검) 실시 계획에 따른 자체점검 실시

※ 관련 : 가족수당 지급실태 점검 실시 요청(고용노동부 감사담당관-8312, 2022.11.02.)

□ 점검대상 및 범위

- (점검기간) 2022.11.07.(월) ~ 11.25.(금)
- (점검대상) 가족수당 지급 및 관리실태
- (점검방법) 2021년 1월 ~ 2022년 9월 가족수당 수령 내역과 증빙 서류 대조 확인
- (점검자) 감사실장 등 4명

□ 중점 점검사항

- 가족수당 지급대상 변동내역 미신고에 따른 부적정 지급
※ 부양가족 사망, 부양가족 세대분리 등
- 동일한 부양가족에 대한 수당 이중 지급
- 지급기준 연령 초과 자녀에 대한 가족수당 지급
- 보수규정시행세칙에 따른 가족수당 지급요건 미충족 여부 등

2 점검 결과

□ 점검결과

- (가족수당 지급대상 변동내역 미신고) 점검 대상기간('21.1월~'22.9월) 중 가족수당을 수령한 204명 중 187명(퇴사자 17명을 제외)을 대상으로 확인한 결과 가족수당 지급대상 변동내역 미신고에 따른 과오지급 사례(2건) 발견
 - 직계존속의 가족수당을 받으려는 차남(차녀)는 보수규정시행세칙 제11조제3항제2호에 따라 직계존속과 주민등록상 동일세대로 실제 생계를 같이 하여야 함
 - 또한 가족수당 수령인은 부양가족의 변동이 생긴 경우 동시행세칙 제11조제6항에 따라 경영관리팀에 신고하여야 함
 - 그러나 김규탁 등 2명은 부양가족 중 동거중이던 부모와 세대분리 되었음에도 불구하고 경영관리팀에 그 사실을 신고하지 않았음
 - 다만, 김규탁 등 2명은 해당사항 위반이 처음인 점, 세대분리 사실을 몰랐거나(6급 홍수현) 세대분리는 했지만 건강보험상 피부양자로 등록되어 있어 가족수당 지급대상으로 착각했다고 진술한 점(3급 김규탁)등을 종합적으로 고려할 때 고의가 없는 경과실로 판단되어 인사상 처분없이 종결(※과오지급 금액 환수조치 및 구두로 주의 촉구)
- (수당 이중지급) 해당사항 없음
- (기타 수급요건 미충족) 특이사항 없음

처분검토

- ▶(혁신기획팀 김규탁) 2남 중 차남으로 '21.12.24. 공제사업팀에서 부산지사로 전보되면서 같은 날 주소지를 이전(영월→천안)하여 모친과 세대가 분리되어 가족수당 수령자격이 상실되었으나 보수규정시행세칙 제11조제6항에 따른 가족수당 변경신고를 하지 않고 '22.11월까지 가족수당(모) 수령('22.1월~'22.11월 11개월치 수당 110만원 과오지급)
- 이에 대한 상기인은 인사전보에 따라 전입신고를 하였으나 이로 인하여 모친과 세대 분리가 되어도 모친이 건강보험 피부양자로 등재되어 있기 때문에 가족수당 변경 신고 사유가 된다는 생각은 하지 못하였다고 진술

- 실제로 오랜 기간 가족수당을 수령해오면서 관련 내용을 정확하게 인지하지 못했을 가능성이 큰 점, 해당사항 위반이 처음이라는 점을 고려할 때 고의가 없는 경과실로 판단되어 금번 위반사항에 대해서는 인사상 처분없이 종결하되 잘못 지급된 금액 가족수당 110만원을 환수하고 유사한 사례가 재발하지 않도록 구두로 주의 촉구
- ▶(고용지원팀 홍수현) 1남 2녀 중 차녀로 '19.4월 입사 이후 수습기간 종료 후 '19.7월~'22.1월까지 가족수당(부, 모) 수령하였으나 부친의 전출로 부친과 세대가 분리되어 부친에 대한 가족수당 수령자격이 상실되었음에도 보수규정시행세칙 제11조제6항에 따른 가족수당 변경신고를 하지 않고 가족수당(부)을 수령('20.8월~'22.1월, 180만원 과오지급)
- 이에 대해 상기인은 '19.7월부터 부모님과 동일세대로 생계를 같이 하고 있던 중 상기인의 부친이 '20.5월 상기인의 조모 별세 이후 상속토지 처분 등 경제적인 문제로 '20.07.21. 고향(밀양)으로 전입 신고하였으며, 이로 인해 상기인과 세대가 분리되었다고 진술
- 하지만 상기인은 이러한 사실을 부친에게 듣지 못해 세대가 분리된 줄 모른채 서울로 전입신고를 하면서 세대분리가 된 '22.1.24. 이전까지 가족수당(부)을 수령하였다고 진술
- 실제로 상기인이 인천지사에 근무하면서 부모님을 자주 뵈지 못하여 부친의 전출 신고 사실을 몰랐을 가능성이 큰 점, 해당 사항 위반이 처음이라는 점을 고려할 때 고의가 없는 경과실로 판단되어 금번 위반사항에 대해서는 인사상 처분없이 종결하되 잘못 지급된 가족수당 180만원은 환수하고, 유사한 사례가 재발하지 않도록 구두로 주의 촉구

3 조치할 사항

- 가족수당을 잘못 지급받은 사람(2인)에 대해 각자 잘못 수령한 금품 (290만원*)을 즉시 공제회로 반환토록 조치(시정)

* 3급 김규탁 110만원, 6급 홍수현 180만원

- 가족수당 지급의 적정성 여부에 대한 정기 점검 실시(경영관리팀)
 - 다만, 퇴사자에 대한 사후점검은 현실적으로 어려운 점을 고려하여 퇴사 시점에 그동안 수령한 가족수당의 적정성 여부를 확인할 수 있는 절차를 마련(통보)

붙임 1. 관련 규정 1부.

2. 점검관련 증빙자료 1부(별첨). 끝.

보수규정시행세칙

제11조(가족수당) ① 부양가족이 있는 직원에 대하여는 예산의 범위 내에서 [별표 1]의 지급 대상에 따라 지급한다.

② 가족수당의 지급은 부양가족 요건을 취득한 날이 속하는 달부터 지급하고 부양가족의 요건을 상실한 날이 속하는 달분까지 지급함을 원칙으로 하되, 예산의 범위 내에서 당해 회계연도에 한하여 소급 하여 지급할 수 있다.

③ 제1항의 규정에서 부양가족이라 함은 부양의무가 있는 직원과 주민등록표상 세대를 같이 하거나, 「국민건강보험법」 제5조제2항·제3항 및 같은 법 시행규칙 제2조에 따라 직원의 피부양자로 등재된 사람으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자를 말한다. 다만, 취학·요양 또는 주거의 형편이나 직원의 근무 형편에 의하여 당해 직원과 별거하고 있는 가족은 부양가족에 포함한다. <개정 '17.12.29>

1. 배우자(단, 배우자가 공제회 근무하고 있는 경우에는 그 중 연장자 1인에게 지급한다.)
2. 본인 직계 존속 중 만 60세 이상인 부(父)와 만 55세 이상인 모(母) (직원이 장남 또는 장녀인 경우 지급하는 것을 원칙으로 하되, 주민등록상 동일세대로 실제 생계를 같이 하는 경우 차남(차녀)도 지급 가능)

3. 본인의 20세미만의 직계비속 및 20세 이상인 장애가 있는 자녀

④ 제3항제3호의 규정에 의한 “장애”라고 함은 「공무원연금법시행령」 제40조에 의한 장애 등급 제1급 내지 제6급에 해당하는 경우로 한다. <개정 '20.12.29>

⑤ 직원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 가족수당 지급을 제한한다.

1. 제3항의 규정에도 불구하고 동일한 부양가족에 대하여 부양하는 직원이 2인 이상인 때에는 그 중 1인의 직원에게만 수당을 지급한다.
2. 직원이 허위의 방법으로 수당을 지급 받은 때에는 그 지급받은 수당에 대하여 해당하는 금액을 변상토록 하고 당해 직원에 대하여는 1년의 범위 내에서 가족수당 지급을 정지할 수 있다.

⑥ 가족수당을 지급받고자 하는 직원(해외파견 등의 사유로 국내에 거주하지 아니하는 직원은 그 가족)은 [별지 제1호 서식]에 의한 가족수당 신청서와 다음 각 호의 해당관계증빙서류를 첨부하여 인사담당부서에 제출하여야 한다. 부양가족의 변동이 생긴 경우에도 또한 같다. <개정 '18.10.10, '20.12.29>

1. 주민등록등본 1부.
2. 가족관계증명서 1부.
3. 기타 증빙서류(해당자에 한함) 1부.